

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 158/2533	นางเตี้ย กระแสร์ชล	โจทก์
	นายวีระ พลายดีวัฒน์ กับพวก	จำเลย
	นายวีระ พลายดีวัฒน์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางกิมจ๊ะ พลายดีวัฒน์ ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกามีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 175)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 7059 ตำบลบางทรายอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามแนวเส้นสีม่วงและสีเขียวในแผนที่วิวาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ให้จำเลยนำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปให้พนักงานที่ดินรังวัดแบ่งแยกให้โจทก์ถือกรรมสิทธิ์โดยปลอดจากจำนอง คำขออื่นและคำฟ้องแย้งของจำเลยให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 170,171)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 156)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>